

1525833-09.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON MATHEUS DA SILVA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GERSON MATHEUS DA SILVA ALVES, 21 anos de idade, qualificado a fl. 20, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525833-09.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525833-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON MATHEUS DA SILVA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GERSON MATHEUS DA SILVA ALVES, 21 anos de idade, qualificado a fl. 20, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

No dia 24 de outubro de 2021, domingo, por volta das 00:20 horas, na Rua Santa Rosa de Lima, 10, Vila Curuca, São Paulo - SP, o réu trazia consigo, para venda e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 35,9 gramas da substância tóxica denominada maconha, distribuídos em

24 porções, 9,4 gramas de crack, separados em 36 pedras, e 94,3 gramas de cocaína, individualizadas em 191 microtubos, e R\$15,00 em espécie produto do crime.

Pois bem.

Nas circunstâncias de tempo e local supraditas, ponto conhecido pelo tráfico de drogas, policiais civis efetuavam patrulhamento preventivo quando avistaram o denunciado que se mostrou apreensivo. Ato contínuo, os policiais decidiram pela abordagem, mas o denunciado tentou fuga, largando ao solo a sacola contendo drogas e correndo a pé por não mais que 5 metros, sendo logo detido. Ele confessou informalmente aos policiais a prática da narcotraficância.

Constatada a prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido juntamente com o adolescente ao Distrito Policial.

Interrogado em sede policial, disse que trafica drogas desde o início do ano (fls. 04).

As drogas foram apreendidas (fls. 16/17) e constatou-se tratar de maconha (laudo de constatação provisória de fls. 13/15).

Prisão preventiva (46/48).

Em 05/11/21, recebida a denúncia (fls. 72/73).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 84/85).

Manutenção da denúncia (fls. 133).

Laudo toxicológico (fls. 105/107).

Audiência. Sem conexão com o CDP. Redesignada.

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 5/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), no laudo de constatação (fls. 102/104), no laudo toxicológico (fls. 105/107), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

A prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela produzida em juízo.

O policial Erick afirmou que estavam em patrulhamento, quando avistou o réu, que dispensou uma sacola, e empreendeu fuga, vindo a ser preso. Na sacola, foram encontradas substâncias que aparentavam ser entorpecentes. Foi encontrada a quantia de R\$ 15,00, 3 notas de R\$ 5,00.

O policial Rewberth prestou idêntico depoimento. Em patrulhamento, deparou com o réu, na posse de uma sacola preta. O denunciado empreendeu fuga. Foi preso. Na sacola, foram encontradas substâncias entorpecentes. Com o réu, ainda foi encontrada a quantia de R\$ 15,00, 3 notas de R\$ 5,00. Não conhecia o réu de outra oportunidade.

O réu, ao contrário do que fez perante no interrogatório em sede da polícia civil, em que confessou o crime, perante o juízo negou a prática do tráfico (disse que estava com uma porção de maconha para uso próprio), imputando a acusação a perseguição do policial militar Rewberth: afirmou que o mesmo apontou uma arma para a sua cabeça. Lida (pelo juízo) a ele a confissão em sede da polícia civil, sugeriu que a mesma também foi forjada, sem precisar os motivos que determinariam isso. Também indagado a ele sobre acusação em demanda diversa sobre a prática de crime congênere pelo qual está sendo processado por órgão jurisdicional distinto, a resposta foi a de que teria assumido a autoria do crime para proteger uma adolescente grávida. A sua versão em juízo, no quadro exposto, é totalmente inverossímil.

A autoria do crime - tratado na presente demanda - está sobejamente comprovada.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Na primeira fase, observo que, o réu é demandado em uma única e diversa demanda (fls. 111) por crime congênere, o que não configura perfil voltado à prática de crime. Portanto a pena permanece no patamar inicial

Na segunda fase, a confissão que fez em sede policial (fls. 04) não serve como pretendido pela d. defensora, como atenuante, pois, em juízo, apresentou autodefesa

diversa e totalmente inverossímil. Porém, não há o condão de alterar a pena, eis que no mínimo.

Na terceira fase, cabe a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Regência, pois nada indica que o réu componha associação criminosa ou pratique o crime de forma habitual. O processo distinto não teve qualquer ato decisório.

Assim, reduzo a pena em 2/3, perfazendo 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa. É a pena estabelecida.

Dado o perfil do Réu, a primariedade técnica e o quantum de pena, o regime não pode ser outro senão o aberto.

Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das execuções.

Diante do estabelecido, é caso de determinar a soltura do réu, com direito de responder em liberdade, na hipótese de eventual recurso.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno GERSON MATHEUS DA SILVA ALVES, 21 anos de idade, qualificado a fl. 20, como incurso nas sanções impostas no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, à pena 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída na forma acima especificada, além de 166 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Int.

São Paulo, 07 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.